

ИНСТРУКЦИЯ

за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи

(обн., ДВ, бр. 9 от 2015 г.; изм. и доп. бр. 77 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 101 от 2018 г., бр. 18 от 2023 г. и бр. 12 от 2026 г.)

§ 1. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице – декларация за задържано пълнолетно лице (приложение № 1) или декларация за задържано непълнолетно лице (приложение № 1а).

(2) Декларацията за правата на задържано пълнолетно лице (приложение № 1) съдържа информация относно следните права:

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или
2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;
3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда;
4. право на устен и писмен превод;
5. право да запази мълчание;
6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;
8. право на медицинска помощ;
9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа;
10. право да обжалва пред съда законността на задържането;
11. право на свиждания и право да получава колети и храна;
12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане.

(3) Декларация за правата на задържаното непълнолетно лице (приложение № 1а) съдържа информация относно следните права:

1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или
2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;
3. право на информация относно основанията за задържането, а в случаите на задържане във връзка с Европейска заповед за арест (ЕЗА) – и право на информация относно

ЕЗА, право да се съгласи или да не се съгласи да бъде предено на държавата, издала ЕЗА и право да бъде изслушано от съда;

4. право на устен и писмен превод;

5. право да запази мълчание;

6. право на достъп до материалите, съдържащи фактическото и правно основание за задържането;

7. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да бъде уведомен за задържането, а когато уведомяването на тези лица е в противоречие с най-добрия интерес на непълнолетния, се информира дирекция „Социално подпомагане“ за определяне на социален работник, който да бъде уведомен;

8. право негов родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него да получи информация относно правата му като задържано лице, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство;

9. право да бъде придружавано от родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него при извършването на процесуални действия в рамките на наказателно производство, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес и би затруднило наказателното производство;

10. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;

11. право на медицински преглед и медицинска помощ;

12. право на защита на правото на личен и семеен живот;

13. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа;

14. право да обжалва пред съда законността на задържането;

15. право на свиждания и право да получава колети и храна;

16. право да получи екземпляр от заповедта за задържане.

(4) На задържаното лице по ал. 1 се дава възможност да прочете съответната декларация за правата му по ал. 2 или 3 и да я запази през целия период на задържането.

(5) Задържаното лице по ал. 1 попълва съответната декларацията по ал. 2 или 3 в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел.

(6) Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да прочете или да попълни декларацията, тя му се прочита и/или се попълва от служител, като волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си.

(7) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.

(8) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от:

1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка;

2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1.

(9) Задържаното пълнолетно лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено.

(10) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник адвокат е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление.

(11) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ.

(12) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние.

(13) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията по ал. 2 или 3. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР.

(14) За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

(15) Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията по ал. 3.

(16) Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на непълнолетния.“.

§ 2. В чл. 16, ал. 1 думите „чл. 15, ал. 1“ се заменят с „чл. 15, ал. 2 или 3“.

§ 3. В чл. 21, ал. 1 се създават изречения второ и трето:

„Когато задържаното лице е непълнолетно, медицинският преглед се извършва без неоправдано забавяне за оценка на неговото общо физическо и психическо състояние. Когато се налага на непълнолетния задържан се извършва и допълнителен медицински преглед.“

§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „задържано“ се добавя „пълнолетно“, а думата „свиждане“ се заменя със „среща“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Всяко задържано непълнолетно лице има право на среща с адвокат и с представител на консулските власти на държавата, чийто гражданин е лицето, както и на свиждане с родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за него, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с неговия най-добър интерес.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Свиждане по ал. 1“ се заменят със „Среща или свиждане по ал. 1 и 2“

§ 5. Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 става „Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 и 2“ и в него се правят следните изменения:

1. В наименованието на декларацията след думите „на задържано“ се добавя „пълнолетно“;

2. В „Част първа“ т. 4 изречение първо се изменя така:

„За срока на задържането от полицейските органи имате право да запазите мълчание.“

3. В „Част втора“ се правят следните изменения:

- а) в т. 5.1. в таблицата думите „на родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния“ се заличават;
- б) в т. 6.3. след думата „диета“ запетаята се заменя с точка, думата „изискващи“ се заличава, а думите „могат да бъдат консумирани“ се заменят с „не могат да бъдат консумирани“;
- в) в т. 12 след думите „Запознат съм, че“ се добавя „във връзка с издадена ЕЗА“.
- г) думите „чл. 15, ал. 8“ се заменят с „чл. 15, ал. 12“.

§ 6. Създава се Приложение 1а към чл. 15, ал. 1 и 3.

„Приложение № 1а към чл. 15, ал. 1 и 3

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНО НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ

ЧАСТ ПЪРВА

Ако си задържан от полицията, имаш следните права:

1. Право на адвокат

Имаш право на адвокат от момента на задържането. Тъй като си непълнолетен, участието на адвокат е задължително. Можеш да разговаряш с адвоката си насаме. Адвокатът е твой защитник и не работи за полицията. Той ще ти обясни на какво имаш право, какво следва от твоето задържане и как да се защитиш. Той има право да присъства всеки път, когато полицейски служител разговаря с теб, разпитва те или изисква да подпишеш документ. Адвокатът може да прави искания, бележки и възражения от твое име. Можеш да избереш адвокат за своя сметка или да ти бъде назначен служебен адвокат. Полицейските служители ще ти съдействат да се свържеш с адвокат и в двата случая.

2. Право да знаеш защо си задържан

Имаш право веднага да ти обяснят защо си задържан и на какво основание. Ако се смята, че си извършил престъпление, имаш право да знаеш какво е то. Понякога друга държава в Европейския съюз може да поиска да бъдеш върнат там, защото смята, че си свързан с престъпление. Това искане се нарича Европейска заповед за арест. Ако си задържан във връзка с Европейска заповед за арест, повече информация за нея ще получиш в съда.

3. Право на достъп до материалите по задържането

Имаш право да видиш документите, в които е записано защо си задържан. Тези документи са важни, ако решиш да подадеш жалба срещу задържането. Адвокатът ти може да ти обясни съдържанието им и да ти помогне да решиш как да постъпиш.

4. Право на преводач

Ако не разбираш български език, имаш право на безплатен преводач, който да ти преведе устно всички документи, разговори и въпроси към теб, на език, който разбираш. Декларацията за правата ти също ще ти бъде дадена на език, който разбираш. Ако няма такава възможност – ще ти бъде преведена устно. Ако си глухоням(а), глух(а) или ням(а), ще ти бъде осигурен тълковник/преводач на българския жестов език. Той ще ти разясни защо си задържан и на какво имаш право в периода на задържането.

Имаш право да получиш писмен превод на заповедта за задържане на разбираем за теб език възможно най-скоро. Ако това не е възможно – преводач ще ти я преведе устно или ще ти обясни най-важните неща, записани в нея. Можеш да се откажеш от писмен превод. Твоят адвокат може да те посъветва как да постъпиш.

5. Право да мълчиш

За времето на задържането ти имаш право да не даваш обяснения и да не отговаряш на въпроси. Твоят адвокат ще ти помогне да вземеш решение по този въпрос.

6. Право да бъде уведомен родител или попечител

Полицейският служител е длъжен веднага да уведоми за задържането ти твой родител или попечител или друг човек, който е определен по закон да се грижи за теб. Ако това не е възможно или не е добре за теб, ще бъде уведомен социален работник. Ако си от друга държава и нямаш родители и други близки в България, за задържането ти ще бъде уведомен социален работник.

7. Право родител или попечител да получи информация

Твоят родител, попечител или друг човек, който по закон полага грижи за теб, има право да получи информация за правата ти в тази ситуация. Ако това не е добре за теб и би затруднило наказателното производство или си от друга държава и/или нямаш родители и други близки в България, за правата ти ще бъде уведомен социален работник. Полицейските служители ще ти съдействат за това.

8. Право на придружаване

Имаш право да бъдеш придружаван(а) от родител, попечител или друг човек, който по закон полага грижи за теб при извършването на процесуални действия с твое участие в рамките на наказателно производство. Ако придружаването ти от тези лица не е добре за теб и би затруднило наказателното производство или си от друга държава и нямаш родители и други близки в България може да те придружава социален работник.

9. Право на връзка с консулските власти

Ако не си български гражданин, имаш право да се свържеш с консулските власти на своята държава и/или да поискаш те да бъдат уведомени от полицията за задържането ти. Ако си гражданин на две или повече държави, можеш да избереш властите на коя държава да бъдат уведомени.

10. Право на медицински преглед и медицинска помощ

Имаш право да те прегледа лекар по възможно най-щадящ начин. Ако се налага, може да бъдеш прегледан допълнително. При необходимост, имаш право да получиш медицинска помощ. Кажи на полицейския служител, ако се чувстваш зле или имаш здравословен проблем.

11. Право да знаеш срока на задържането

Полицията може да те задържи най-много за 24 часа, които започват да текат от момента на задържането ти, като точният час и дата се отбелязват в заповедта на задържане.

12. Право да обжалваш задържането

Ако смяташ, че задържането ти е неправилно, можеш да подадеш жалба до районния съд. Съдът ще вземе решение по жалбата незабавно. Ако не си доволен от решението на съда, имаш право да го обжалваш. Адвокатът ти ще ти обясни какво трябва да се направи.

13. Право на защита на личния и семейния ти живот

По време на задържането ти имаш право на защита на личния ти и семеен живот. Адвокатът ти може да ти обясни какво представляват тези права.

14. Право на специално отношение

Имаш право да бъдеш настанен отделно от възрастни задържани, тъй като нямаш навършени 18 години, както и право свободно да изразяваш своите убеждения и религия.

15. Право на срещи и свиждания и право на получаване на колети и храна

По време на задържането ти имаш право на свиждане с родител, попечител или друг човек, който по закон се грижи за теб. Когато свиждането с тези хора не е добре за теб, или ако си от друга държава и нямаш родители и други близки в България, имаш право и на среща със социален работник.

Имаш право да получаваеш колети и храна.

16. Възможност за съгласие при Европейска заповед за арест

Ако си задържан във връзка с Европейска заповед за арест, съдът ще те попита дали си съгласен да бъдеш изпратен в държавата, издала заповедта. Имаш право да кажеш „да“ или „не“. Преди да решиш, можеш да говориш с адвоката си, който ще ти обясни какво означава всяка от възможностите. Ако кажеш, че си съгласен, решението ще бъде взето по-бързо.

17. Право да бъдеш изслушан от съд

Ако си задържан във връзка с Европейска заповед за арест, имаш право да бъдеш изслушан от съдия.

18. Право да получиш копие от заповедта за задържане

Имаш право да получиш копие от заповедта за задържане. Можеш да го използваш, ако искаш да подадеш жалба, че задържането ти е неправилно.

Забележка: Ако не можеш сам да прочетеш или да попълниш декларацията, полицейският служител ще ти я прочете и ще я попълни вместо теб според това, което кажеш. Това ще стане в присъствието на свидетел, който ще подпише, за да потвърди, че всичко е записано вярно.

ЧАСТ ВТОРА

Днес, 20.....г., вч.,

Аз,
(име, презиме, фамилия на задържаното лице)

удостоверявам, че декларацията за правата ми като непълнолетен задържан ми беше дадена веднага след задържането ми, като ми обясниха, че мога да я прочета и да я запазя през цялото време на задържането ми.

Във връзка с това декларирам, че:

1.1. Запознат/а съм, че по време на задържането ми участието на адвокат е задължително.

1.2..... адвокатска
(искам/не искам)

защита по мой избор и за моя сметка.

Забележка: ако не искаш адвокат по избор за твоя сметка, ще ти бъде осигурен служебен адвокат (защитник) съгласно специален закон (Закон за правната помощ).

.....
(точен час и дата на уведомяване)

.....
(имена на уведомените адвокати - дежурен или платен от задържания)

ПОДПИС:
(служител по чл. 15, ал. 12)

2.1. Обяснени са ми причините за моето задържане.

2.2. Запознат(а) съм с правото си да науча защо съм задържан(а) във връзка със заповед за арест от друга държава от Европейския съюз (Европейска заповед за арест).

3. Запознат(а) съм, че имам право да видя документите и информацията, които показват защо съм задържан, и които са важни, за да мога ефективно да защита правата си, ако искам да обжалвам.

4. Декларацията ми беше предоставена на език, който разбирам.

5. Разяснено ми е, че имам право да мълча и да не отговарям на въпроси, ако не искам.

6. Запознат(а) съм, че моят родител/попечител или друг човек, който по закон се грижи за мен или социален работник, ще бъде уведомен за моето задържане.

.....
(точен час и дата на уведомяване)

.....
(имена и качество на уведоменото лице – родител, попечител, друго лице, което по закон полага грижи за задържания или социален работник)

ПОДПИС:.....
(служител по чл. 15, ал. 12)

7. Запознат(а) съм, че мой родител/попечител или друг човек, който по закон се грижи за мен или социален работник има право да получи пълна информация за правата, които имам във връзка със задържането ми.

8. Запознат(а) съм, че мой родител/попечител или друг човек, който по закон се грижи за мен или социален работник, има право да ме придружава при извършването на процесуални действия по случая с мое участие по време на задържането ми.

9. да се свържа
(искам/не искам)
с консулските власти и да ги уведомя за моето задържане. (попълва се само когато задържаното лице не е български гражданин)

10.1.здравословни/медицински проблеми и/или бременност.
(имам/нямam)
.....
(задържаното лице описва вида на заболяването или симптомите, които налагат консултация с лекар)

10.2. медицински преглед от лекар по мой избор и за
(искам/не искам)
моя сметка **или**

..... медицински преглед от лекар.
(искам/не искам)

10.3. нужда да спазвам режим или диети, предписани от лекар.
(имам/нямam)
.....
(описват се хранителните продукти, които не могат да бъдат консумирани, и честота на хранене)

11. Запознат(а) съм, че не мога да бъда задържан(а) за повече от 24 часа.

12. Запознат(а) съм, че ако смятам задържането си за неправилно, мога да подам жалба до районния съд.

13. Запознат(а) съм, че по време на задържането имам право на защита на правото ми на личен и семеен живот.

14. Запознат(а) съм, че имам право да бъда настанен отделно от възрастни задържани.

15. Запознат(а) съм, че имам право да се срещна с представител на консулските власти на държавата, чийто гражданин съм (ако съм чужд гражданин) и свиждане с мой родител, попечител или друг човек, който по закон се грижи за мен или социален работник, както и право да получавам колети и храна.

..... среща/ свиждане с

(искам/не искам)

(посочва се лицето, с което искаш среща)

16. Запознат(а) съм, че имам право пред съда да се съглася или да не се съглася да бъда предаден(а) на държавата, издала Европейската заповед за арест.

17. Запознат(а) съм, че във връзка с издадена ЕЗА, имам право да бъда изслушан(а) от съда.

18. Получих екземпляр от декларацията за правата ми като задържано лице.

ПОДПИС:

(задържано лице)

ПОДПИС:

(родител/попечител/друго лице, което
по закон полага грижи)

Декларацията попълних с помощта на преводача/тълковника

(име, презиме, фамилия и постоянен адрес)

ПОДПИС:

(задържано лице)

ПОДПИС:

(преводач/тълковник)

Поради неграмотност или друга причина не мога сам(а) да прочета/попълня декларацията за правата, поради което, полицейски служител ми я прочете и я попълни вместо мен, според това, което казах. Това стана в присъствието на свидетел, който с подписа си да потвърди, че всичко е записано вярно.

Служител:

(име, презиме, фамилия, длъжност и структура на МВР, в която работи)

ПОДПИС:

(служител)

Свидетел:

(име, презиме, фамилия и постоянен адрес)

ПОДПИС:

(свидетел)

Отказът на задържаното лице/родител/попечител/друго лице, което по закон полага грижи за задържаното лице да подпише декларацията се удостоверява с подпис на свидетеля:

(име, презиме, фамилия и постоянен адрес)

ПОДПИС:

(свидетел)

Забележка. Декларацията за правата на задържано лице се попълва в два екземпляра - един се прилага към екземпляра на заповедта за задържане, който се прилага към дело, и един се дава на задържаното лице.

Допълнителна разпоредба

§ 7. Инструкцията въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ, L 132/1 от 21 май 2016 г.).

Министър:

Иван Демерджиев